

1500114-25.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) -

2007405/2021 - DEL.POL.SUZANO, 15581228 - DEL.POL.SUZANO, 139/21/309 -

DEL.POL.SUZANO, 2007405 - DEL.POL.SUZANO, 2007405/2021 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500114-25.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500114-25.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) -

2007405/2021 - DEL.POL.SUZANO, 15581228 - DEL.POL.SUZANO, 139/21/309 -

DEL.POL.SUZANO, 2007405 - DEL.POL.SUZANO, 2007405/2021 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK DA SILVA SIQUEIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

PATRICK DA SILVA SIQUEIRA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput" c.c. art 40, inciso III, ambas da Lei nº 11.343/06, pois na data de 10 de janeiro de 2021, por volta das 11h00min, na Rua João Batista Gava, 3 campo de futebol - Jardim Cacique, nesta cidade e comarca, o denunciado em tese, trazia consigo, nas imediações de estabelecimento de ensino e campo de futebol, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias ilícitas para fornecimento a terceiros, 09 (nove) invólucros contendo cocaína, pesando 7,8 gramas e 04 (quatro) invólucros contendo maconha, pesando 10,5

gramas.

Segundo apurado, o denunciado, encontrava-se nos fundos de uma instituição de ensino, onde supostamente trazia consigo, em uma sacola, os entorpecentes supracitados, dividido em pequenas porções, prontas para a venda em varejo.

Ocorre que guardas municipais, em patrulhamento, visualizaram o denunciado em atividade suspeita, que ao notar a presença dos guardas, lançou ao solo uma sacola plástica e tentou empreender empreender fuga, mas logo foi abordado.

Em revista à sacola dispensada, foram encontrados os entorpecentes, bem como a quantia de R \$11,00 (onze reais), e em solo policial confessou a traficância (fls. 08)

Boletim de Ocorrência às fls. 09/11.

Auto de exibição e apreensão às fls. 12.

Laudo de constatação às fls. 32/35

Certidão de antecedentes às fls. 42/43.

Exame químico toxicológico às fls. 136/138

Laudo do local da traficância às fls. 139/142.

Em audiência em 11 de janeiro de 2021, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 58/59).

A denúncia foi recebida em 12 de janeiro de 2021 (fls. 76/79), tendo o denunciado apresentado defesa prévia (fls. 159/161).

Por meio de Habeas Corpus, foi concedida a liberdade provisória ao acusado (fls. 80/94).

Ao longo da instrução, foram ouvidas as testemunhas, sendo decretada a revelia do acusado (339/340).

Em debates orais, o Digníssimo Representante do Ministério Público pugnou pela condenação do denunciado, nos termos da denúncia. Por sua vez, o Ilustre Defensor requereu pela absolvição do réu em razão de sua dependência química. Subsidiariamente, pela desclassificação do delito de tráfico, para o crime do artigo 28 da Lei de drogas. Em caso de condenação, requereu pela aplicação da redução penal do §4º, do artigo 33 da Lei nº 11343/06, aplicação da atenuante referente a menoridade relativa e confissão, além da substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos.(fls. 335/338).

É o relatório.

Fundamento. DECIDO.

Imputa-se ao acusado a prática do delito configurado no art. 33, "caput" c.c. art 40, inciso III, ambas da Lei nº 11.343/06.

A ação é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito está configurada pelo Boletim de Ocorrência,

auto de exibição e apreensão, laudo de constatação, e exame Químico Toxicológico-Positivo.

Verifica-se, inicialmente, que o réu foi preso em flagrante delito, praticando a infração descrita na denúncia.

Senão, vejamos.

O guarda municipal Matheus Felipe Ribeiro de Souza, em juízo, relatou que estavam em patrulhamento próximos a uma escola e viram o acusado portando uma sacola a qual dispensou e tentou se evadir. Ele foi abordado e na sacola verificaram que tinha entorpecente e dinheiro. Em conversa informal ele disse que estava traficando no local. Diante disso ele foi conduzido até a delegacia. Disse que ele não deu detalhes quanto ao tráfico de drogas. Viu o exato momento em que ele dispensou a sacola. Ele estava sozinho no momento da abordagem e no momento em que viu a equipe já dispensou a sacola e se evadiu. Ele estava bem próximo à ETEC.

Sua colega de trabalho, Gustavo Henrique Menez de Moraes, em juízo, realçou basicamente os mesmos fatos trazidos por seu colega de farda.

Nesse diapasão: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram, suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 76.608-0 - STF - DJU 11.04.97).

"ENTORPECENTES - Tráfico - Materialidade e autoria devidamente comprovados nos autos - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Declarações coerentes e em harmonia com os demais elementos constantes nos autos, inclusive com a confissão parcial do apelante que, em nenhum momento negou que a droga apreendida lhe pertencia - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Tráfico caracterizado - Ação procedente - recurso não provido" (TJSP - Ap. 264795-3 - 6ª Câmara Criminal - Rel. Des. Debatin Cardoso).

"ENTORPECENTE - os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Por sua vez, o acusado PATRICK DA SILVA SIQUEIRA não foi interrogado uma vez que embora intimado não compareceu para prestar esclarecimentos, razão pela qual foi decreta a sua revelia.

Na lição de De Plácido e Silva: "Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo" (Vocabulário Jurídico, vol. I, Ed. Forense, R.J., pág. 307).

Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime.

Portanto, a verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalecem.

Os depoimentos das testemunhas são consonantes, de modo que seus relatos são verossímeis, não havendo qualquer dúvida no sentido da ocorrência do delito descrito na denúncia.

A quantidade de entorpecentes apreendidos, a natureza deles, de alto potencial viciante, sua forma de acondicionamento, o depoimento das testemunhas tanto na fase policial como em Juízo, retratam que a droga seria destinada à comercialização.

Em que pese a tese apresentada pela Douta Defesa, onde alegue que o réu era apenas usuário, tal afirmação restou-se isolada, visto ao conjunto probatório analisado por este juízo, em especial, a quantidade de entorpecentes apreendidos com o acusado e a circunstância da apreensão.

Verifico que o delito era cometido nas imediações da ETEC, portanto, deve incidir a referida causa de aumento de pena (139/142).

Por fim, inviável a aplicação da atenuante referente a confissão do acusado, visto que foi decretado sua revelia (fls. 339/340).

Destarte, não há dúvidas sobre a prática do delito. Nesse sentido, verifico que o acusado cometeu fato típico e, não havendo causas excludentes de ilicitude, tampouco de culpabilidade, sua condenação é medida de rigor.

Diante disso, mister se faz a condenação do acusado.

Passo, portanto, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, verifico a incidência de circunstância atenuante, visto que na data dos fatos o acusado era menor de 21 anos. Contudo, sua aplicação implicaria em pena abaixo do mínimo legal, o qual não é possível segundo a Súmula 231, deste modo, deixo de aplicar a atenuante.

Na terceira fase, verifico que a causa de aumento de pena está presente, pelo crime ter sido cometido em imediações de instituição de ensino, razão pela qual aumento a pena em 1/6, totalizando em 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa. Por fim, verifico que o acusado preenche os requisitos do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, razão pela qual diminuo a pena em 2/3 fixando-a em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 194 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

O acusado preenche os requisitos do art. 44 do CP, razão pela qual substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade e a segunda em prestação pecuniária no importe de R\$ 1.000,00, ambas em favor de entidade a ser apontada pelo Juízo das Execuções Criminais.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, julgo procedente a presente ação e CONDENO o réu PATRICK DA SILVA SIQUEIRA à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos conforme fundamentação acima, e ao pagamento de 194 dias-multa, pela prática do delito no artigo 33, "caput", c.c. art 40, inciso III, ambas da Lei nº 11.343/06.

Em razão da ausência de elementos quanto às condições econômicas do acusado, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Em razão do regime imposto e da substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, concedo ao acusado o direito de recurso em liberdade.

Oportunamente, intime-se para pagamento da multa.

Condeno a ré ao pagamento das custas. Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Suzano, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA